

1500272-06.2019.8.26.0631

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2318500/2019 - DEL.POL.PEDREIRA, 8327077 - DEL.POL.PEDREIRA, 2180/19/320 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

1ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500272-06.2019.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500272-06.2019.8.26.0631

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2318500/2019 - DEL.POL.PEDREIRA, 8327077 - DEL.POL.PEDREIRA, 2180/19/320 - DEL.POL.PEDREIRA, 2318500 - DEL.POL.PEDREIRA, 2180/19/320 - DEL.POL.PEDREIRA, 2318500 - DEL.POL.PEDREIRA, 2180/19/320 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no artigo 33, caput, c.c. artigo da 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 1º de novembro de 2019, por volta das 10h40min, na rua Antonio Provati, nº 465, Jardim Triunfo, na cidade de Pedreira, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 3 porções de cocaína e 11 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, conhecido pelo comércio de drogas, e avistaram o denunciado em atitude suspeita. Pressentido a abordagem, arremessou em direção ao mato, uma embalagem plástica. Em

busca pessoal, localizaram R\$ 100,00 em notas trocadas. Na embalagem plástica recuperada estava a droga supra. O crime foi cometido nas imediações das escolas municipais João Emílio Begalli e José Jurandyr Piva.

Houve notificação (pág. 159) e apresentação de defesa preliminar (pág. 165).

Recebida a denúncia em 24 de novembro de 2021, foi designada audiência de instrução. Durante a instrução processual foi o réu interrogado e ouvidas testemunhas.

Em memoriais, representante ministerial pleiteou pela procedência da ação, com a condenação do acusado. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória de acordo com os relatos policiais, negativa de autoria e desclassificação delitiva.

É o relatório do necessário.
Fundamento e DECIDO.

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo auto de exibição e apreensão (pág. 8), seguido de auto de constatação preliminar de substância entorpecente (pág. 9) e, finalmente, laudo químico toxicológico (pág. 60/62), que concluiu que a apreensão da droga consistiu de substância ilícita, com resultado positivo para Cocaína – 0,5g de material sólido particulado, contido em 3 microtubos plásticos tipo “eppendorf”, fechados por tampa própria; e, Cocaína – 2,7g de material sólido petrificado, contidos em 11 invólucros plásticos, fechados fechados por nós.

Quanto à autoria, o réu foi preso em estado de flagrância. Perante a autoridade policial utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, disse ser dependente químico e estar com uma nota de R\$ 50,00, duas de R\$ 20,00 e uma de R\$ 10,00. Estava no local, sentado na calçada, esperando para fazer a compra. Os policiais chegaram e fizeram a abordagem. Encontraram a droga do outro lado da rua. Negou ter arremessado algo. Indicou que a pessoa que vendia tinha ido buscar a droga e ainda não havia dado o dinheiro. Ia pegar 11 pedras de crack. Foi a mãe quem deu o dinheiro para comprar alguma coisa e foi fazer o uso. No fundo da rua é o local de uso, uma mata. À frente tinha um córrego. Usa drogas desde os 16/18 anos de idade e começou com cocaína e passou para o crack.

No entanto, um policial militar se recordou do caso e relatou que o acusado estava sentado na calçada e uma moto próxima. Quando o motoqueiro avistou a viatura, saiu. Nisso, o acusado arremessou uma sacola para trás, num terreno e perto de um córrego. No pacote estava a droga apreendida. Já conhecia o réu de outra situação e foi preso. Numa primeira abordagem ele disse ser a droga para consumo e, na outra, admitiu estar vendendo para conseguir dinheiro.

Por mais que a versão do acusado seja contraposta com a policial militar, a versão que se apresenta coerente é do agente público. Visualizou o réu em atitude suspeita e arremessando algo ao perceber que seria abordado. Na sacola havia drogas diversas e, com ele, dinheiro. O local era conhecido como ponto de venda de drogas, sendo que o suspeito estava em situação estática, sentado.

Por sua vez, o réu disse estar esperando o rapaz que venderia a droga. Sem apresentar trabalho ou renda, indicou ter recebido dinheiro da mãe para comprar outra coisa, mas foi gastar com 11 pedras de crack, o que, como se sabe, teria um valor de R\$ 110,00. Afirmou ter uma mata e um córrego próximo.

Assim, tem-se que toda a droga era do réu e, mesmo que faça uso de entorpecentes, naquele momento, o fim era de comercialização, estando, ainda, com dinheiro fruto da venda, tudo em local conhecido como ponto de venda de drogas.

Contudo, não encontram respaldo nos autos as alegações da defesa, sendo de rigor a condenação do réu para o delito de tráfico de drogas.

Afasto a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois não houve demonstração de que o enterpecente poderia atingir pessoas das escolas indicadas, estando cerca de 200m de distância.

Passo à dosimetria da pena, anotando a sua primariedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes que possam interferir na pena. Havendo causa especial de diminuição da pena pelo fato do agente ser primário, pequena quantidade de entorpecentes, não estar demonstrado nos autos que integra organização criminosa, reduzo de dois terços a pena-base: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há causa de aumento de pena.

No tocante ao regime prisional, revejo o que era adotado anteriormente em razão da necessidade de uma maior severidade no cumprimento da pena e demonstração dos prejuízos derivados de tal conduta, em atenção ao novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.329.088 (que implicou o cancelamento da Sumula n. 512) que afastou a hediondez do tráfico privilegiado (isto é, com a aplicação da causa de redução de pena do parágrafo quarto do artigo 33 da lei n. 11.343/2006), fixo o regime aberto para cumprimento da pena e, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por uma pena de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo das Execuções, e multa mínima legal.

Ademais, em acatamento ao julgamento do HC 596.603/SP, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, da Sexta Turma do C. STJ, em 8/9/2020, que estabeleceu o regime aberto para o tráfico privilegiado, não basta a especificação de toda a gravidade desse tipo de delito, como visto, a reiteração da prática, que normalmente decorre de uma família desestruturada e sem controle, que necessita da intervenção Estatal. Assim, o regime deverá ser o mais brando em razão da sanção imposta, embora com a ciência ao condenado de que, na reincidência específica, a pena mínima será de 5 anos, sem benefícios.

A pena de multa é cumulativa e não atingida pela substituição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a ação penal para CONDENAR PAULO HENRIQUE DOS SANTOS TEIXEIRA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com a substituição acima, bem como à pena pecuniária cumulativa de 166 dias-multa, de valor unitário mínimo legal.

Recurso em liberdade.

Autorizo a destruição das drogas, se caso.

Declaro a perda do valor apreendido, nos termos da lei.

P.I.C.

Pedreira, 8 de setembro de 2022.

IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA